

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50720839820268240930

ID Comunicacao: 633841385

Data Disponibilizacao: 2026-06-09

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Procedimento Comum Cível Nº 5072083-98.2026.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>AUTOR</td><td>: SARA JAQUELINE DE
MELLO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ALCEMAR ALVES DA SILVEIRA JUNIOR (OAB
RS088214)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Os processos que apresentem conexão, continência ou risco de decisões conflitantes, ou contradit&ocute;rias merecem ser apensados para julgamento conjunto pelo juízo prevento, consoante os arts. 55, 56 e 58 do CPC.</p>

<p>Há conexão na hip&ocute;tese de similaridade entre o pedido ou a causa de pedir de ações distintas, conforme art. 55 do CPC. De outro lado, há continência quando as partes e a causa de pedir foram as mesmas, mas o pedido de uma é mais amplo, consoante art. 56 do CPC. Em ambas as hip&ocute;teses referidas, bem como quando houver risco de decisões conflitantes ou contradit&ocute;rias, os processos devem ser julgados em conjunto, conforme art. 55, § 3º, do CPC.</p>

<p>De outro lado, considera-se prevento o juízo perante o qual a petição foi inicialmente registrada (vara única) ou distribuída (mais de uma vara), conforme arts. 59 e 284 do CPC.</p>

<p>Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifico que há conexão entre estes autos e o(s) de número(s) 50464144320268240930, razão pela qual entendo que merecem ser apensados para apreciação conjunta.</p>

<p>Observa-se, ainda, que a aludida ação, que atualmente tramita perante o 8º Juízo da Unidade Estadual de Direito Bancário, foi distribuída em 10/04/2026, ou seja, é anterior a presente reipersecut&ocute;ria distribuída em 29/05/2026.</p>

<p>No ponto, veja-se o que estabelecem os arts. 58 e 59 do CPC:</p>

<p>Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo preventivo, onde serão decididas simultaneamente.</p>

<p> Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna preventivo o juízo.</p>

<p>Ressalte-se, por oportuno, que um dos pressupostos para a modificação da competência pela conexão é “que as ações semelhantes estejam correndo perante juízes que isoladamente são competentes para o julgamento dos feitos.” (MARCATO, Antonio Carlos {Coord.}. Código de processo civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 301).</p>

<p>Logo, se ambos os juízes são competentes isoladamente, não se está a tratar de incompetência absoluta. Além disso, “Somente a competência relativa (territorial ou valor da causa) pode ser modificada pela conexão.” (NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 12. ed., São Paulo, 2012, p. 434).</p>

<p>No mesmo sentido é da jurisprudência:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇãO DE BUSCA E APREENSãO EM ALIENAÇãO FIDUCIÁRIA. DECISãO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETêNCIA E DETERMINOU A REMESSA DO PROCESSO A OUTRO JUíZO QUE TRAMITA AÇãO DE REVISãO DE CONTRATO. IRRESIGNAÇãO DA INSTITUIÇãO FINANCEIRA. ALEGADA INEXISTêNCIA DE CONEXãO ENTRE AS AÇõES. TESE REJEITADA. EVIDENTE CONEXãO ENTRE AÇõES COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR REQUER A REUNIãO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO, A FIM DE EVITAR DECISõES CONFLITANTES. REMESSA DA AÇãO DE BUSCA E APREENSãO AO JUíZO PREVENTO, ONDE TRAMITA A AÇãO DE REVISãO DE CONTRATO, QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Agravado de Instrumento n. 0018457-81.2016.8.24.0000 Criciúma Relatora: Des. Subst. Denise de Souza Luiz Francoski).</p>

<p><u>Anotar-se relação (apensamento) entre os autos.</u></p>

<p>Assim, remetam-se ao 8º Juízo da Unidade Estadual de Direito Bancário por força da prevenção, diante da necessidade de julgamento conjunto de ambas as demandas. </p>

<p>Intimem-se.</p>

<p>Cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>